

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5104257-79.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABIO DE SOUZA SILVA
SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VF DE DUQUE DE CAXIAS
SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VF DE DUQUE DE CAXIAS

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS FEDERAIS. PEDIDO DE REVISÃO DO MESMO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. NÃO CONSTATADA CONEXÃO OU PREJUDICIALIDADE A JUSTIFICAR O JULGAMENTO PELO JUÍZO SUSCITANTE (3ª VARA FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS). CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SSUSCITADO (5ª VARA FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS).

ACÓRDÃO

A 4ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO CONFLITO E DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - 5ª VARA FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS - para julgar o processo de origem (5010446-14.2024.4.02.5118). Intimem-se. Após certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo suscitante para ciência e formalização da devolução dos autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2025.

5104257-79.2024.4.02.5101

510015053731 .V4

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5104257-79.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABIO DE SOUZA SILVA
SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VF DE DUQUE DE CAXIAS
SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VF DE DUQUE DE CAXIAS

RELATÓRIO

1. Conflito de competência suscitado pela 3ª Vara Federal de Duque de Caxias, tendo em vista a decisão de declínio de competência proferida pelo 5ª Vara Federal de Duque de Caxias.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

2. **Na hipótese**, o autor ajuizou duas demandas: **(a) 5000640-52.2024.4.02.5118**, em 30/01/2024, na qual pleiteia a revisão da RMI de sua aposentadoria para a inclusão de salários-de-contribuição anteriores a julho 1994 (revisão da vida toda); **(b) 5010446-14.2024.4.02.5118**, em 31/10/2024, também requerendo a revisão da RMI de sua aposentadoria, porém mediante reconhecimento de tempo especial e comum.

3. O processo nº 5010446-14.2024.4.02.5118, originariamente distribuído à 5ª Vara, foi objeto de declínio de competência para a 3ª Vara, em razão de prevenção.

4. Comparando os pedidos e causas de pedir das duas demandas, considero que, de fato, tal como concluiu o Juiz suscitante, não obstante tratarem de revisão do mesmo benefício, não vislumbro conexão entre as demandas ou mesmo prejudicialidade, na hipótese de julgamento por Juízos distintos. Vale dizer, o reconhecimento ou não do período comum e especial não repercute no segundo pedido, que diz respeito, objetivamente, à sistemática de cálculo aplicável para fixação da RMI.

5. Com efeito, não constatada conexão ou prejudicialidade capaz de justificar a reunião dos processos para julgamento conjunto, impõe-se o retorno dos autos ao Juízo de origem.

Ante o exposto, voto por **CONHECER DO CONFLITO E DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - 5ª VARA FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS** - para julgar o processo de origem (5010446-14.2024.4.02.5118). Intimem-se. Após certificado o trânsito em julgado,

encaminhem-se os autos ao Juízo suscitante para ciência e formalização da devolução dos autos.

5104257-79.2024.4.02.5101

510015053730 .V3